



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

composto dai magistrati:

- dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
- dott.ssa Filomena Albano	Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino	Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7034 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, vertente

TRA

- Parte_1 nata a Roma il 02.12.1973 (C.F._1),
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Palmigiano, giusta procura in atti;

-ricorrente-

E

- Controparte_1 nato a Roma il 22.07.1970 (C.F._2),
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Zottola, giusta procura in atti;

-resistente-

NONCHE'

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;

-interventore ex lege-

OGGETTO: separazione giudiziale

CONCLUSIONI: come da udienza del 17.09.2024.

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio in Roma in data 11/06/2000 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2000, n. 01198, parte 1, serie 01), dal quale sono nati i figli Per_1 (10.04.2002), Per_2 (03.05.2004) e Per_3 (26.05.2006), ad oggi tutti maggiorenni.

Parte ricorrente evidenziava: che negli anni il matrimonio era entrato in crisi per il venir meno dell' *affectio coniugalis* e a causa di incomprensioni caratteriali e di condotte poste in essere dal marito, sfociate in vere e proprie violenze psicologiche che avevano irrimediabilmente compromesso e reso insostenibile la prosecuzione della convivenza, tanto da incrinare anche i rapporti padre- figli; che, tuttavia, il marito continuava a vivere nella casa familiare, acuendo il conflitto esistente.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Pt_1 chiedeva fosse dichiarata la separazione personale, addebitandola al marito, con l'allontanamento del sig. CP_1 dalla casa familiare e la conseguente assegnazione a sé, per vivervi unitamente ai tre figli; chiedeva inoltre un assegno di mantenimento ordinario mensile per i figli di € 600 (€ 200 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e per il suo mantenimento di € 200.

Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale domanda di divorzio, il sig. CP_1 [...] aderendo alla domanda di separazione, contestava tutte quante le prospettazioni formulate dalla moglie, dichiarandosi disponibile a corrispondere un mantenimento per i tre figli di € 450 mensili (€ 150 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie; chiedendo che

l'assegno in favore della figlia *Per_2* non convivente con la madre, fosse corrisposto direttamente alla stessa; che nulla fosse dovuto a titolo di mantenimento in favore della moglie; che gli fosse concessa la possibilità di continuare a dimorare nella casa coniugale (sita in Roma, via Achille Funi n. 10).

All'udienza 17.09.2024 comparivano le parti personalmente che rappresentavano che la situazione familiare era incrinata oramai da lungo tempo, vivendo entrambe separate sotto lo stesso tetto. Oltre a ciò, parte ricorrente evidenziava che, nelle more del giudizio, il figlio maggiore *Per_1* (22 anni) aveva reperito una stabile occupazione, sottoscrivendo un contratto di apprendistato come autista di pullman/autobus fino al 2026, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.000/1.200. Parte resistente dichiarava che, dal gennaio 2024, aveva iniziato a corrispondere alla moglie per il mantenimento dei figli una somma mensile di € 360 (€ 120 per ciascun figlio).

A questo punto il GD, sentite le parti e i loro procuratori, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, autorizzava i coniugi a vivere separati disponendo l'allontanamento del sig. *CP_1* entro 15 giorni e, sentita la discussione orale, riservava la causa al Collegio per la decisione.

Questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo *status* separativo, nonché sulle ulteriori domande formulate e segnatamente quelle riguardanti l'addebito della separazione così come chiesto dalla ricorrente, nonché sull'assegnazione della casa familiare e sul contributo per il mantenimento di moglie e figli, non essendoci domande afferenti all'affidamento per la maggiore età di tutti e tre i figli.

Domanda di separazione

La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.

La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, nonché il clima di forte tensione esistente dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.

Addebito della separazione

Le domanda di addebito della separazione formulata dalla signora *CP_2* deve essere respinta. La ricorrente ha posto a fondamento della domanda sia le condotte vessatorie poste in essere dal marito nei suoi confronti sia una dedotta relazione extraconiugale intrattenuta dallo stesso. Tali deduzioni venivano immediatamente contestate dal marito, il quale rappresentava che la relazione coniugale era tramontata da 5 anni, con un progressivo distacco delle parti, le quali avevano interrotto qualsiasi rapporto. La situazione di malessere era stata peraltro denunciata dalla stessa parte ricorrente, la quale – sia all'interno dei propri atti, sia in sede di udienza – aveva rappresentato che il conflitto con il marito aveva origini antiche e aveva condotto ad un inasprimento dei rapporti sia nei confronti della stessa sia nei confronti dei figli, con i quali il resistente aveva cessato qualsiasi relazione (vedasi denuncia querela per maltrattamenti sporta dal figlio *Per_1* nei confronti del padre in data 31.07.2024; referto del PS riportate trauma da ferite a seguito di aggressione del 29.07.2024).

Osserva il Collegio che dalle dichiarazioni delle parti, dalla lettura degli atti e dalle dichiarazioni dalle stesse rilasciate non risulta provata la relazione extraconiugale del marito con un'altra donna. Le circostanze riferite – come precisato – attengono ad un periodo temporale in cui la conflittualità era già deflagrata e i rapporti erano compromessi. Peraltro, anche le prove per testi articolate dalla sig.ra *CP_2* sono generiche e del tutto ininfluenti ai fini della prova dei fatti emarginati.

Ad ogni modo, pur se fosse stata raggiunta la prova del fatto (la presunta relazione extraconiugale del marito), la stessa sarebbe stata inidonea a fondare la pronuncia di addebito per l'assenza di una collocazione temporale delle circostanze, tale da poter ricondurre il fatto a causa efficiente della crisi coniugale, sul presupposto che – come in più occasioni sottolineato dalla stessa ricorrente – il rapporto di coniugio era già naufragato da molto tempo.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “... *la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.*” (Cass. n.14840/2006).

Pertanto, in mancanza di prova e di nesso di causalità, la domanda di addebito della separazione proposta dalla parte ricorrente deve essere respinta.

I figli

Le parti sono genitori di Per_1 (22 anni), Per_2 (20 anni) e Per_3 (18 anni), tutti maggiorenni e residenti con la madre nella casa familiare di proprietà del padre.

Come emerso dagli atti di causa e dalle dichiarazioni delle stesse parti all'udienza del 17.09.2024, il figlio Per_1 maggiorenne, terminato il suo percorso di studi, ha da poco sottoscritto un contratto di apprendistato fino al mese di aprile 2026 (fino al compimento del suo ventiquattresimo anno di età), lavorando come autista di pullman e percependo uno stipendio di 1.000/1.200 € al mese. Il ragazzo – che continua ad abitare assieme alla madre e ai suoi fratelli nella casa familiare – contribuisce alle spese di casa.

Con riguardo invece ai figli Per_2 e Per_3 la ragazza – trasferitasi temporaneamente presso alcuni amici – studia all'Accademia delle Belle Arti, seguendo regolarmente il ciclo di studi, Per_3 invece, affetto da crisi epilettiche e DSA (ha percepito l'indennità di frequenza con decorrenza dal 22.11.2019 fino al raggiungimento dei suoi 18 anni, pari ad € 302 circa per 9 mesi l'anno, “*in quanto invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, con un disturbo specifico di apprendimento sulla base di un disturbo del linguaggio ed un disturbo di coordinazione motoria associati ad una componente emozionale di tipo inibitorio e positività EEGrafica in terapia anticonvulsione*”, cfr. doc. 4 ricorso), dopo aver perso un anno scolastico e cambiato il proprio percorso di studi, ad oggi frequenta il terzo anno del Liceo di Scienze Umane.

Premessa la ricostruzione fattuale della posizione dei figli, si evidenzia che Per_1 non ha diritto al mantenimento avendo sottoscritto un contratto che gli garantisce una, sia pur limitata e temporanea, autonomia economica, attesa la valutazione della complessiva condizione economica della famiglia.

Sul punto, il Collegio evidenzia che, con riguardo al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, il Supremo Collegio ritiene che lo stesso non possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17182/2020).

Del resto, l'interpretazione consolidata della giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza

economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente (cfr. Cass. civ. 14.12.2018 n. 32529; Cass. civ. 26.9.2011 n. 19589; Cass. civ. 2.9.1996 n. 7990; Cass. civ. 7.5.1998 n. 4616; Cass. Civ. 7.4.2006 n. 8221).

Orbene nella fattispecie di cui si occupa è indubbio che *Per_2* e *Per_3* 20 e 18 anni, entrambi intenti nel loro percorso di studi, universitari la ragazza e scolastici *Per_3* comporti che il padre sia onerato dell'obbligo di corrispondere un assegno per il loro mantenimento, il cui importo, deve essere stabilito nella somma di € 400 euro mensili (€ 200 per ciascun figlio), a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie in base al protocollo del tribunale di Roma del 17.12.2014.

La domanda del sig. *CP_1* di pagamento diretto dell'assegno a *Per_2* perché non più convivente con la madre non può essere accolta per assenza della domanda da parte della figlia di pagamento diretto per la temporaneità del trasferimento.

L'assegno è così determinato considerando i redditi del padre, l'età dei figli e le spese connesse all'età.

Assegno di mantenimento per la moglie

Quanto all'assegno di mantenimento così come richiesto dalla moglie e contestato dal marito, come emerso dalla documentazione reddituale di entrambe le parti e dalle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza si osserva quanto segue.

La sig.ra *Pt_1* durante la vita matrimoniale si è sempre occupata della casa e della famiglia, in modo particolare della cura e dell'accudimento dei tre figli, consentendo al marito di approfondire tutte le energie sulla propria attività lavorativa. Oltre a ciò, la signora, durante la vita matrimoniale, ha svolto dei lavori saltuari, da ultimo un impiego come commessa per la durata di 4/5 mesi. Precedentemente, la signora era stata impiegata come operaia presso l'Azienda agricola SOLARA GARDEN CENTRE SRL con contratto a tempo determinato (scaduto in data 31.12.2023).

Il sig. *CP_1* come risulta dalla documentazione reddituale e patrimoniale versata in atti – è un dipendente statale presso la Regione Lazio, con uno stipendio mensile netto di circa € 2.479 (Mod. 730 2022: € 24.875; Mod 730 2023: 28.710; Mod. 730 2024: € 29.755,86). A tali emolumenti devono decurtarsi prelievi e cessione del quinto dello stipendio e numerose spese che il resistente ha contratto nel corso degli anni, alcune delle quali peraltro strettamente personali che fanno sì che lo stipendio percepito dal sig. *CP_1* sia di circa € 1.600. Le spese riferite dal resistente sono: mutuo gravante sulla casa familiare sita in Roma, Via Achille Funi, n. 10 di sua esclusiva proprietà per € 216,54 + € 261,43; € 166 di una Carta Agos per le spese di casa; € 45,12 mensili a titolo di assicurazione della macchina; € 39,50 mensili a titolo di finanziamento Findomestic per l'acquisto di un telefono cellulare; € 17,64 a titolo di finanziamento Findomestic per l'acquisto di un telefono cellulare per i miei figli; € 37 per una assicurazione sulla vita a nome della sig.ra *Pt_1* € 119, 62 a titolo di finanziamento Compass per spese mediche; € 116 mensili per spese condominiali, oltre ad un pregresso di conguagli ed oneri condominiali per 50€ mensili; € 360 (dal primo gennaio 2024) per il mantenimento dei figli.

pertanto, sulla scorta delle predette considerazioni, dato atto della obiettiva situazione patrimoniale delle parti e dell'apporto effettivamente profuso dalle stesse in costanza di matrimonio, si dispone che il marito versi alla moglie, per il di lei mantenimento, la cifra mensile di € 100, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della predetta sentenza. Giova precisare che la maggior parte dei finanziamenti e prelievi contratti dal sig. *CP_1* sono prossimi alla scadenza.

La casa familiare

Parte ricorrente ha chiesto disporsi l'assegnazione in suo favore della casa coniugale sita in Roma, via Achille Funi n. 10, in ragione della convivenza con i figli, *Per_1* *Per_2* e *Per_3* tutti maggiorenni, gli ultimi due non indipendenti economicamente. A poco rileva la circostanza che la ragazza si sia temporaneamente allontanata da casa, non essendo la stessa in grado di provvedere da sola al proprio sostentamento, facendo sempre riferimento alla casa familiare.

Secondo il secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa coniugale mira a tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente conviventi con i genitori alla conservazione dell'ambiente domestico in cui gli stessi sono cresciuti inteso non solo come abitazione ma come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali onde evitare il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si è sempre svolta la loro esistenza (cfr. Cass. n. 25604 e n. 32231 del 2018; Cass. n. 21334 del 2013; Cass. n. 18603 del 2021).

Nel caso di specie, dall'esame degli atti risulta – come detto – che *Per_2* e *Per_3* sono entrambi ancora studenti, intenti nei rispettivi percorsi di studio, universitario e scolastico.

Il Collegio ritiene, pertanto, doversi assegnare la casa familiare alla sig.ra *Pt_1* con quanto in essa contenuto, dovendosi assicurare ai figli la conservazione dell'habitat domestico, inteso non solo come abitazione, ma come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali onde evitare il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si è sempre svolta la loro esistenza. Di conseguenza il sig. *CP_1* dovrà immediatamente allontanarsi dalla casa, come disposto alla udienza del 17.09.2024, essendo del tutto inammissibile la sua richiesta di continuare a vivere in casa, essendo la assegnazione della stessa misura a tutela dei figli e non dei genitori ed essendo emerso pacificamente l'assenza di rapporti tra padre e figli.

Spese di giudizio

In considerazione delle ragioni della decisione e della materia trattata deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni altra istanza, così decide:

- dichiara la separazione personale dei coniugi *Parte_1* nata a Roma il 02.12.1973 (*C.F._1*), e *Controparte_1* nato a Roma il 22.07.1970 (*C.F._2*), i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 11/06/2000;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della predetta sentenza (anno 2000, n. 01198, parte 1, serie 01);
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla sig.ra *Pt_1*
- dispone che *Controparte_1* corrisponda a *Parte_1* presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento dei figli *Per_2* e *Per_3* la somma di € 400 mensili, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che le spese straordinarie in favore dei figli siano ripartite al 50% tra entrambi i genitori;
- dispone che il signor *CP_1* corrisponda a *Parte_1* per il di lei mantenimento un assegno di € 100 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT;
- assegna la casa coniugale (sita in Roma, via Achille Funi n. 10) alla sig.ra *Pt_1* ove vi risiederà unitamente ai figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, con ordine di allontanamento di *Controparte_1* come specificato in motivazione;

-compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.09.2024

Il giudice estensore
Filomena Albano

Il Presidente
Marta Ienzi